

1009761-92.2018.8.26.0362

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Defeito, nulidade ou anulação

Magistrado: ROGINER GARCIA CARNIEL

Comarca: Mogi-Guaçu

Foro: Foro de Mogi Guaçu

Vara: 1ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... 1500248-43.2018.8.26.0362 versando sobre Furto de energia, figurando como acusado Ariovaldo Francisco Guimaraes, sócio proprietário e representante legal da empresa autora e a Elektro Redes S/A, ora ré, como vítima, não sabendo informar se houve oferecimento de denúncia. Pugna pela produção de prova testemunhal. Sobreveio manifestação do réu reconvinde a fls. 218/219, requerendo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Guaçu

Foro de Mogi Guaçu

1ª Vara Cível

Rua José Colombo, nº 45, Mogi Guacu - SP - cep 13840-065

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1009761-92.2018.8.26.0362 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1009761-92.2018.8.26.0362

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Defeito, nulidade ou anulação

Requerente:

Mini Mercado Guaçu Real Ltda - Me

Requerido:

ELEKTRO REDES S.A.

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ROGINER GARCIA CARNIEL

Vistos.

MINI MERCADO GUAÇU REAL LTDA-ME propôs a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE em face de ELEKTRO REDES S.A., alegando, sem síntese, que a requerida, após constatar suposta irregularidade na ligação dos fios no medidor de energia do autor, registrou o TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO-TOI, apurando-se o débito e gerando fatura no valor de R\$ 151.832,46 (cento e cinquenta e um mil e oitocentos e trinta e dois reais e quarenta e seis centavos), que corresponde ao período de cobrança do mês 10/2015 ao mês 08/2018, referente a suposta diferença entre um valor que a requerida entende devido e o valor que o autor pagou em suas contas de luz, durante o período da suposta irregularidade, período esse calculado pela concessionária unilateralmente. Informa que ninguém mexeu em seu medidor, com exceção dos agentes da Elektro e que no recurso administrativo, interposto pelo requerente, foi respondido que a referida cobrança está disciplinada pela legislação vigente que regulamenta as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica, com o que não concorda o autor. Aduz que referida cobrança trata-se de prática abusiva, pois o imóvel foi vistoriado pela requerida quando realizado o contrato de aluguel em agosto de 2002 bem como não foi realizada perícia técnica para apuração da suposta irregularidade, nos termos do artigo 129, II da Resolução Normativa 414/10. Pugna

pela procedência da ação. Com a inicial (fls. 01/16) juntou procuração e documentos (fls. 17/48).

Decisão de fls. 49/50 deferiu o pedido de tutela antecipada e determinou a citação da requerida.

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação (fls. 65/83), alegando em preliminar, a ilegitimidade ativa da parte autora, uma vez que a unidade consumidora questionada, que deu origem a fatura complementar discutida está cadastrada em nome de JOÃO CARLOS ALONSO. Informa que na unidade consumidora da parte autora foi encontrado "CAIXA DE MEDIÇÃO SEM LACRE" e MEDIDOR COM FASE 1 DE ENTRADA LIGADA NO BORNE DE SAÍDA E FASE 1 DE SAÍDA LIGADA NO BORNE DE ENTRADA, fazendo que o consumo não fosse registrado corretamente e que o Autor acompanhou toda ocorrência/constatação da irregularidade na data dos fatos, assinou e após sua nota de cliente, ficando ciente sobre a possibilidade de reclamação nos termos do art. 133, § 1º, bem como que poderia solicitar perícia nos termos do art. 129, II, ambos da Resolução 414/10 da Aneel; que o valor do débito apurado foi calculado nos termos do artigo 130 da resolução 414/2010 da ANEEL. Pugna pela improcedência da ação. Juntou procuração e documentos (fls. 84/117).

Houve réplica (fls. 120/138).

Em reconvenção juntada a fls. 141/150, a requerida pugna pela condenação autora reconvinde ao pagamento do débito apurado no valor de R\$ 151.832,46 (cento e cinquenta e um mil e oitocentos e trinta e dois reais e quarenta e seis centavos), seguida de contestação à reconvenção a fls. 192/209.

Decisão de fls. 213 determinou manifestação das partes para que especificassem as provas a produzir.

A parte autora informa a fls. 215/126 que foi instaurado processo criminal nº 1500248-43.2018.8.26.0362 versando sobre Furto de energia, figurando como acusado Ariovaldo Francisco Guimaraes, sócio proprietário e representante legal da empresa autora e a Elektro Redes S/A, ora ré, como vítima, não sabendo informar se houve oferecimento de denúncia. Pugna pela produção de prova testemunhal.

Sobreveio manifestação do réu reconvinde a fls. 218/219, requerendo realização de prova pericial indireta.

Deferida a expedição de ofício ao processo criminal para apresentação de certidão de objeto e pé e cópia de laudos produzidos, a parte requerida não comprovou o encaminhamento, tornando a prova preclusa.

Após recurso a sentença foi anulada.

Laudo pericial às fls. 675/721.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Prescindível a dilação probatória, visto constar nos autos provas suficientes para o deslinde da demanda, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil.

Alega o autor, em síntese, que a requerida, após constatar irregularidade na ligação dos fios no medidor de energia, registrou o TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO-TOI, apurando-se o débito e gerando fatura no valor de R\$ 151.832,46 (cento e cinquenta e um mil e oitocentos e trinta e dois reais e quarenta e seis centavos), que corresponde ao período de cobrança do mês 10/2015 ao mês 08/2018. Aduz que sempre pagou as contas de energia em dia e que não é responsável pela irregularidade encontrada, não sendo devedor do débito apontado.

Com efeito, a matéria a se enfrentar é apenas de direito, uma vez que a de fato já está demonstrada documentalmente nos autos, motivo pelo qual absolutamente desnecessária a produção da pretendida oitiva de testemunha.

De proêmio, ressalte-se ser inegável que a relação entre consumidor de energia elétrica e a concessionária é uma relação de consumo tendo em vista ser a autora consumidora final do produto, incidindo, portanto, à espécie o Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange à inversão do ônus da prova em favor da consumidora (CDC, 6º, VIII).

O pedido inicial é improcedente.

Comprovou-se a relação entre as partes através dos documentos juntados aos autos. Não obstante aplica-se o CDC ao caso concreto, tal aplicação, por si só, não

autoriza a inversão automática do ônus da prova, pois cabe ao julgador invertê-la no caso de verossimilhança das alegações ou da parte hipossuficiente que a postula (art. 6º, VIII).

No caso em tela, o ônus da prova de que houve cobrança indevida era da Autora (art. 373, inciso I, do CPC).

É fato que no laudo pericial aponta que "a referida ocorrência de TOI configura a inversão de cabo de entrada ligado no borne de saída do medidor apresentou índices de veracidade por meio dos estudos, fotos e demais documentos, trazendo-se assim nexos causal à presente demanda". Outrossim, o laudo indica que "o consumo remanescente de 186.689 Kwh que resultou no valor faturado requerido foi constatado através dos diversos estudos e análises contidos neste laudo pericial, visto que o método aplicado foi condizente aos artigos 130 inciso III e 132 parágrafo 2 e 5 da resolução normativa 414:2010 Aneel".

Tais fatos comprovam que, ainda que o Autor não tenha sido responsável pela adulteração, é evidente que se beneficiou da situação, pois pagou valor inferior ao real consumo de energia elétrica e sequer justificou as divergências de registro de consumo nos períodos indicados.

Nesse sentido, é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo acerca do tema:

Apelação. Ação de inexigibilidade de débito. Fornecimento de energia elétrica. Irregularidade apurada em medidor por meio de TOI. Ausente constatação de fraude por parte do autor. Todavia, restou demonstrado o "degrau de consumo", situação em que se verifica a efetiva diferença do consumo assim que regularizado o medidor. Autor que, embora não possa ser responsabilizado pelo dano ao aparelho, beneficiou-se do descompasso na medição. Cálculo que deve observar a média dos doze meses posteriores à troca do medidor. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1013304-55.2020.8.26.0032; Relator (a): Ana Lucia Roman Hole Mar Tucci; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/04/2021; Data de Registro: 22/04/2021)

Apelação cível prestação de serviço fornecimento de energia elétrica ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com reparatória por danos morais termo de ocorrência de irregularidade (TOI) documento produzido de forma unilateral, devendo, por isso, alcançar análise em cotejo com outros elementos de prova acervo probatório, isso em relevo, a roborar a ocorrência da irregularidade expressivo degrau de consumo marcado por ausência de justificativa plausível resultado, na origem, de parcial procedência insurgência da demandada pretendido recálculo com base nos três maiores consumos do período inviabilidade excessiva desvantagem ao consumidor sentença preservada - recurso improvido, com majoração da verba honorária sucumbencial (art. 85, §11º, CPC). (TJSP; Apelação Cível 1008062-94.2018.8.26.0482; Relator (a): Tercio Pires; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/11/2020; Data de Registro: 05/11/2020)

Desta forma, afigura-se exigível o débito cobrado em sede de reconvenção, em razão da existência de irregularidades geradoras do registro de consumo a menor e do princípio que veda o enriquecimento sem causa, impondo-se, por consequência, a improcedência desse pedido.

Logo, considerando as peculiaridades do caso concreto, não há danos morais indenizáveis.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial deduzido por MINI MERCADO GUAÇU REAL LTDA em face de ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, para o fim de declarar a exigibilidade da fatura complementar em favor da Ré, referente à diferença do consumo de energia elétrica apontado nos presentes autos, e, conseqüentemente a inexigibilidade de indenização por danos morais, no caso sub judice.

Por fim, JULGO PROCEDENTE a reconvenção, também com fundamento no artigo 487, inciso I, CPC para condenar o autor reconvinado ao pagamento da quantia de R\$ 151.832,46 (cento e cinquenta e um mil e oitocentos e trinta e dois reais e

quarenta e seis centavos), atualizados monetariamente desde o prejuízo e com o acréscimo de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Ante a sucumbência, condeno o Autor ao pagamento de custas, despesas processuais e de honorários de advogado arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, do CPC.

Desde logo, ficam as partes alertadas de que a interposição de embargos declaratórios que não apontem com precisão o ponto eventualmente obscuro (não claro), contraditório (partes incoerentes dentro da própria sentença) ou omissos (pleito não apreciado) da sentença, importará em condenação ao pagamento de multa processual pela protelação indevida, nos termos do artigo 1026, §2º, CPC.

Oportunamente, ao arquivo.

P.R.I.C.

Mogi Guacu, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA